MOTU PROPRIO SSmi O. N. Leonis XII! quo ab officiis Notariorum Vicarii Urbis revocatur omnis facultas et potestas exarandi acta quaelibet ad Vicariatum Urbis spectantia.

Leo XIII · 1902-04-05 · Latin

MOTU PROPRIO SSmi O. N. Leonis XII! quo ab officiis Notariorum Vicarii Urbis revocatur omnis facultas et potestas exarandi acta quaelibet ad Vicariatum Urbis spectantia.

A d p a s t o r a l e m R o m a n i Pontificis s o l l i c i t u d i n e m p e r t i n e r e p e r s p i c u u m est, u t ea, q u a e c e r t i s s u a d e n t i b u s c a u s i s p e r s u o s D e c e s s o r e s c i r c a R o m a n a e C u r i a e Officia f u e r a n t o r d i n a t a , in- stituta a t q u e concessa, siquidem c u m novis t e m p o r u m r e r u m - q u e n e c e s s i t a t i b u s h a u d a m p l i u s c o n g r u e r e , e t p o t i u s i n ani- m a r u m perniciem v e r g e r e conspiciat, a u t in totum s u p p r i m e r e , a u t i m m u t a r e , a u t e t i a m r e v o c a r e s t u d e a t , p r o u t I p s e in Do- m i n o salubriter e x p e d i r e iudicaverit. C u m a u t e m i n t e r alia R o m a n a e C u r i a e officia a R o m a n i s Pontificibus, Decessoribus Nostris, e r e c t a a t q u e instituta, ha- b e a n t u r illa « N o t a r i o r u m V i c a r i i U r b i s », n o n s i n e a n i m i n o - stri m o e r o r e c o m p e r i m u s , gravissima i n c o m m o d a , u n d e ipsa a n i m a r u m salus in grave discrimen adducitur, hac nostra prae- s e r t i m t e m p e s t a t e o r i r i e x n e g o t i i s q u a e , c u m a d U r b i s Vica- r i a t u m s p e c t e n t , a p r a e d i c t i s N o t a r i o r u m Officiis a g i a t q u e e x - pediri solent. S a n e n e q u e d e c e r e n e q u e p r u d e n t i a e p a r t i b u s p l a n e con- v e n i r e e x i s t i m a m u s , u t ecclesiastica n o n levis p o n d e r i s n e g o t i a a laicis, i d q u e n o n e x m e r a d e l e g a t i o n e intuitu p e r s o n a e c o l - lata, s e d r a t i o n e Officii g e r a n t u r ; p r a e s e r t i m c u m n e q u e a t i n o m n i b u s e a , q u a e s t o p u s , r e r u m e c c l e s i a s t i c a r u m s a c r o r u m - q u e c a n o n u m peritia p r a e s u m i . Illud v e r o g r a v i u s accedit, q u o d fere c o n t i n g i t in conficien- d i s actis, q u a e e x E c c l e s i a e lege d e b e n t m a t r i m o n i o c e l e b r a n d o p r a e i r e . N a m n e q u e a d e u n t i b u s , m a t r i m o n i i c a u s a , l o c u s e s t a - p t u s , i n q u e m p r o p t e r civilia q u o q u e m u l t i c o n v e n i u n t , ita u t h a u d facile liceat s i n e a r b i t r i s e s s e ; n e c p r o f a n a i p s a m u n u s g e r e n t i u m conditio a d n e c e s s a r i a m c o n t r a h e n t i u m t e s t i u m q u e f i d e m sibi p l a n e c o n c i l i a n d a m s a t i s a c c o m m o d a t a . Q u o s a e p e fit, ut occultiora q u a e d a m , coeteroquin de iure aperienda, c u m g r a v i f i d e l i u m d e t r i m e n t o a t q u e irriti efficiendi m a t r i m o n i i p e - riculo reticeantur. A t o m n i u m m a x i m u m i n c o m m o d u m recenseri oportet, u n d e non m o d o detrimenta plurima, sed etiam quaerimoniae frequen- t i s s i m a e e d i s o l e n t . E m o l u m e n t a e n i m s e u t a x a e p r o e x a r a n d i s a c t i s m a t r i m o n i o c e l e b r a n d o e x i u r e n e c e s s a r i i s a b iis, q u i e i s- d e m Officiis a d m i n i s t r a n d i s p r a e s u n t , sic e x i g i d i c u n t u r , u t n e e o r u m q u i d e m , qui inopia laborent, a e q u a ratio h a b e a t u r . Q u o fit, ut matrimonio christiano in contemptionem adducto, in tanta m o r u m corruptela, turpissimi c o n c u b i n a t u s lues, c u m manife- sto a e t e r n a e salutis periculo, in dies a u g e a t u r . Q u a e c u m ita sint, i n i u n c f a e N o b i s A p o s t o l i c a e s e r v i t u t i s d e b i t u m m i n i m e p a t i t u r u t p e r n i c i o s a h a e c r e r u m c o n d i t i o diu- t i u s p e r s e v e r e t : q u i n i m m o p o s t u l a t , u t s u m m o v e n d i s , q u a e at- tigimus, incommodis ac damnis, omnino a n i m u m adiiciamus. N o s igitur istis a l i i s q u e g r a v i s s i m i s e t r a t i o n a b i l i b u s c a u s i s N o b i s n o t i s a d d u c t i , motu proprio, e x c e r t a scientia, m a t u r a deliberatione, d e q u e Apostolicae potestatis plenitudine, a m e - m o r a t i s Officiis N o t a r i o r u m Vicarii U r b i s a t q u e a b e o r u m d e m titularibus seu detentoribus facultatem ac potestatem o m n e m e x a r a n d i a c t a q u a e l i b e t a d V i c a r i a t u m U r b i s d e i u r e vel o c c a - sione extraordinariae delegationis spectantia, sive m a t r i m o n i u m respiciant, sive c a u s a s Beatificationis, a u t Canonizationis Ser- v o r u m Dei, s i v e S a c r a s C l e r i c o r u m O r d i n a t i o n e s , s i v e a t t e s t a - tiones et authenticationes circa s t a t u m p e r s o n a r u m , sive q u a e - v i s alia n e g o t i a m a t e r i a m e c c l e s i a s t i c a m q u o m o d o l i b e t attin- gentia, u n a c u m suis emolumentis, seu taxis, iuribus aliisque p r o v e n t i b u s , p r a e r o g a t i v i s , h o n o r i b u s , privilegiis, v i p r a e s e n t i u m Litterarum penitus revocamus ac perpetuo adimimus. Quam- o b r e m a die, q u a h a e L i t t e r a e d a t a e s u n t , q u a e h a c t e n u s f u e r e N o t a r i o r u m Officia c i r c a m e m o r a t a n e g o t i a , i a m n e h a b e a n t u r i n p o s t e r u m t a m q u a m Officia V i c a r i a t u s U r b i s . S i q u i d v e r o a b i i s d e m Officiis N o t a r i o r u m , a u t e o r u m n o m i n e a c m a n d a t o a c t u m d e i n c e p s fuerit circa e a d e m n e g o t i a , e a i r r i t a e t n u l l i u s r o b o r i s e s s e a c p e r p e t u o fore v i p r a e s e n t i u m L i t t e r a r u m d e - claramus atque decernimus. V e r u m q u a e s u p r a constituimus a c s a n c i v i m u s n o n eius- m o d i e s s e c e n s e n d a s u n t , u t u l l u m p r a e i u d i c i u m afferant i u r i - b u s s e u f a c u l t a t i b u s e o r u m , q u i h a c t e n u s Officia N o t a r i a t u s Vi- carii U

rbis detinebant, in coeteris negotiis mere civilibus et ad Urbis Vicariatum nullimode pertinentibus. Insuper si forte alicui sit indemnitati prospiciendum sit, excipiendis petitionibus, cognoscendisque rationibus peculiarem coetum ex Romanae Curiae praelatis Aloysio Pericoli et Philippo Giustini, nec non ex eius dem Curiae Advocatis Carolo Santucci et Caesare Guidi compositum constituimus.

Cui vero coetui mandamus, ut, omni iudiciali forma remota, a singulis deducta matura perpendat Nobisque de omnibus re- ferat, ut apte congruenterque providere possimus. Motu pariter proprio omnia et singula praefata negotia at- que acta ad Vicariatum Urbis pertinentia, sic revocata ac per- petuo ademptaabante dictis Notariatus Officiis eorumque ti- tularibus seu detentoribus, vi praesentium Litterarum ad Se- cretariam Vicariatus Urbis avocamus, et apposito proprioque Officio, quod constet ex Cancellario, Vice-Cancellario ac duo- bus actuariis seu scriptoribus, ex clero omnibus et singulis per Nostrum Urbis Vicarium electis, in eius dem Secretariae aedi- bus agenda, exercenda atque expedienda committimus, Nobis reservata confirmatione Capitulorum seu Staturorum, quae ex mandato nostro redigentur a Vicario Urbis, quo in praefata Se- cretaria negotiorum omnium administratio, cura et expeditio rectius prompti sque procedant. Eodemque tempore expresse statuimus ac mandamus ut acta omnia, quae matrimonii celebrationem praecedant oportet, absque ullo emolumentorum seu taxarum one re, nulla que ha- bita ratione quoad postulantem seu contrahentium conditio- nem, gratis omnino, pro omnibus, ea, quapar est, sollicitudine ac diligentia fiant atque expediantur. Decernentes pariter, eas dem praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod dictorum Notariatus Officiorum possessores et alii quilibet, quorum forte interesse possit, aut qui forte id sibi vindicent, illis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi fuerint, nulloun quam tempore de subre- ptionis, vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis No- straeaut quorum intersit, consensus, alio ve quolibet etiam quantumvis magno, formali, in excogitato et subs tantiali defe- ctu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, vel ad versus illas aperitio- nis oris, restitutionis in integrum, aliudve quod cumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impe- trato, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quem quam in iudicio vel extra illud uti seu seiuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas et efficaces esse, et fore, suosque ple- narios et integros effectus sortiri et obtinere, ac abillis ad quos spectat et spectabit, inviolabiliter et in concusse observari, sicque

et non aliter in praemissis per quosque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores ac San- ctae R. E. Cardinales etiam a latere legatos aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus f. r. Alexandri VI, Syxti V, Pii VI et Pii VII aliorumque Romanorum Pontificum, Decessorum nostrorum con- stitutionibus, indultis et gratiis supradictis Notariatus Officiis eo- rumque titularibus seu detentoribus, quomodolibet concessis; nec non nostra et Cancellariae Apostolicae Regula de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus Apostoli- cis desuper in genere vel in specie editis, quibuscumque etiam quantumvis efficacissimis clausulis et Decretis etiam irritantibus roboratis, ac alias in contrarium praedictorum quomodolibet con- cessis, confirmatis ac innovatis; quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad ver- bum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentioseu quae vis alia exquisita forma ad hocs ervanda fo- ret, tenores huius modi ac side verbo ad verbum, nil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, prae- sentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad ver- bum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praedictorum effectum hac vice dumtaxat motu et potesta- tis plenitudine similibus derogamus ac derogatum esse volu- mus et decernimus; coeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum die 5 Aprilis 1902, Pontificatus Nostri anno XXV.

LEO P P . XIII.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 34 (1901). Mechanical ranges over the exact whole-volume UTF-8 LF/formfeed derivative. Historical notes and terminal apparatus retained where bounded; running heads and journal issue footer lines omitted. OCR limitations remain; no facsimile or full-work textual collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.